

## Vergabevermerk gemaess Paragraph 8 VgV (Auszug)

Gegenstand: Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung fuer die Nahverkehr Schwerin GmbH (KRITIS-Sektor Verkehr). Verfahrensart: Offenes Verfahren (EU). Auftragswert: 2.800.000 EUR netto (4 Jahre + 2x1 Jahr Option).

### Seite 12-14: Eignungspruefung (Abschnitt 4)

Zusammenfassung Eignungspruefung:

| Bieter                   | E-1 | E-2 | E-3 | F-1 | F-2 | F-3     | T-1 | T-2     | T-3 | T-4 | T-5 | Ergebnis                  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|---------------------------|
| CyberShield Defense GmbH | +   | +   | +   | +   | +   | +       | +   | NEIN*   | +   | +   | +   | AUSGESCHLOSSEN            |
| ProtectIT SE             | +   | +   | +   | +   | +   | +       | +   | +       | +   | +   | +   | GEEIGNET                  |
| NSI Northern Security    | +   | +   | +   | +   | +   | Bedingt | +   | Bedingt | +   | +   | +   | GEEIGNET (eingeschraenkt) |

\* Zu T-2 (CyberShield): Die Vergabestelle hat das Kriterium T-2 der Vergabeunterlagen ('bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie') dahingehend ausgelegt, dass eine zwingende Mindestanforderung fuer Referenzen im direkten OEPNV-Betrieb (Busse, Bahnen, Betriebshoefe) besteht. Die vorgelegten drei Referenzen (Stadtwerke Kiel, VVS Stuttgart, Stadtwerke Rostock) wurden als nicht gleichwertig eingestuft.

Anmerkung interne Rechtsabteilung (Seite 14, letzter Absatz): 'Die Auslegung von T-2 als KO-Kriterium ist rechtlich nicht gesichert; ProtectIT SE war der einzige Bieter mit OEPNV-spezifischen Referenzen. Die Entscheidung wurde am 13.04.2026 durch Stadtdirektor Ulrich Sternberg genehmigt.'

### Seite 28-32: Aufklaerungsgespraech ProtectIT SE (Abschnitt 7)

Am 08.04.2026 fand ein Aufklaerungsgespraech nach Paragraph 15 VgV mit der ProtectIT SE statt. Teilnehmer seitens Vergabestelle: Frau Behnke (Vergabestellenleiterin), Herr Dr. Gerhard Nolte (externer Berater, Kanzlei Vergaberecht Nord). Teilnehmer seitens ProtectIT SE: Herr Thomas Koerner (VP Public Sector), Frau Dr. Friederike Hohmann (Rechtsanwaeltin).

Gegenstand des Aufklaerungsgespraechs (laut Vergabevermerk S. 30): (1) Klarstellung zu Datenhaltungsort (ProtectIT hatte 'EU oder vertragskonformes Drittland' angegeben). (2) Konkretisierung Reaktionszeitenkonzept (Tabelle enthielt unklar formulierte Einheiten).

[VERGABEVERMERK S. 31]: 'ProtectIT SE hat nach dem Gespraech eine ueberarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts uebersandt (Datum Eingang: 10.04.2026). Die ueberarbeitete Fassung praezisiert die Reaktionszeiten fuer alle Severity-Stufen.'

[VERGABEVERMERK S. 31, Fussnote 3]: 'Severity-2-Reaktionszeit: Urspruenglich '30 Minuten', in ueberarbeiteter Fassung '60 Minuten' (entspricht Ausschreibungserfordernis). Die Vergabestelle wertet dies als Korrektur eines offensichtlichen Irrtums.'

### Seite 35-38: Angebotswertung (Abschnitt 8, Auszug ZK-4)

Zuschlagskriterium ZK-4 (Referenzen und sektorale Erfahrung, Gewichtung 15%):

| Bieter                   | KRITIS-Referenzen              | Davon Sektor Verkehr | Punkte ZK-4 (max. 15) |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ProtectIT SE             | 3                              | 2 (OEPNV-Betreiber)  | 15                    |
| CyberShield Defense GmbH | ausgeschlossen - keine Wertung | -                    | -                     |
| NSI Northern Security    | 1                              | 0                    | 5                     |

Gesamtergebnis Angebotswertung (exkl. CyberShield): ProtectIT SE erhielt den hoechsten Punktwert und wird fuer den Zuschlag vorgesehen. Informationsschreiben gem. Paragraph 134 GWB wurde am 22.04.2026 versandt. Zuschlagsfrist: 07.05.2026.

Bezug: VK-Akte VK 1-32/26 · Vergabevermerk LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 · GWB, VgV und BSIG

und Aktenzeichen sind erfunden.